



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Folha :1

Boletim No.: 11326/2016

INICIADO:06/11/2016 13:29hs e EMITIDO:06/11/2016 19:30hs

JMLOSOCBDJEFGJZ

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: Título IX - Paz pública (arts. 286 a 288)

Natureza: Associação Criminosa (art. 288)

Consumado

Local: RUA JOAO DE MACEDO RIBEIRO, 302 - ITAIM PAULISTA

CEP: 08111-010 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 50 D.P. - ITAIM PAULISTA

Ocorrência: 06/11/2016 às 12:20 horas

Comunicação: 06/11/2016 às 13:26 horas

Elaboração: 06/11/2016 às 13:29 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- GUILHERME HENRIQUE DA SILVA ROCHA - Presente ao plantão - RG: 47335123-SP emitido em 17/03/2009 - Exibiu o RG original: Não - Pai: MANOEL ROCHA Mãe: MARLI BENTO DA SILVA - Natural de: OSASCO -SP Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 07/03/1991 25 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: DESEMPREGADO(A) Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não Cutis: Parda - Endereço Residencial: RUA DR CARLOS SAMPAIO VIANA, 93 JD D ABRIL - S.PAULO - SP - Telefones: (11)94077-4426 (Residencial)
- WESLEY MARTINS DE OLIVEIRA - Presente ao plantão - RG: 49405698-SP emitido em 22/10/2012 - Exibiu o RG original: Não Pai: AILTON FELIPE DE OLIVEIRA - Mãe: ROSELI MARTINS Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino Nascimento: 30/12/1992 23 anos - Estado civil: Solteiro Instrução: 2 Grau completo - CPF: 44307177886 Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda Endereço Residencial: RUA QUATRO, 200 - JD ROMANO - S.PAULO - SP

Testemunha:

50º D.P. ITAIM PAULISTA

Endereço da delegacia : AV TIBURCIO DE SOUZA, 860 - ITAIM PAULISTA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6963-2633



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 50ª D.P. ITAIM PAULISTA

Folha :2

Boletim No.: 11326/2016

INICIADO:06/11/2016 13:29hs e EMITIDO:06/11/2016 19:30hs

JMLOSOCBDJEFGJZ

- ALEXANDRE CASSIANO DE SOUSA JUNIOR - Presente ao plantão - RG: 22927152-SP emitido em 26/04/1990 - Exibiu o RG original: Sim
- Pai: ALEXANDRE CASSIANO DE SOUSA - Mãe: CARMELITA PEREIRA DE SOUSA
- Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
- Nascimento: 08/11/1972 43 anos - Estado civil: Casado
- Profissão: POLICIAL MILITAR - Instrução: 2 Grau completo
- CPF: 12849699837 - Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
- Endereço Comercial: RUA TIBURCIO DE SOUSA, 860 FUNDOS - ITAIM PAULISTA S.PAULO - SP - Telefones: (11)2569-8222 (Residencial)

Condutor:

- RODRIGO SANTOS ALVES - Presente ao plantão - RG: 45443881-SP emitido em 21/05/2013 - Exibiu o RG original: Sim
- Outros documentos: RE 154464-A - Pai: JORDAO FERREIRA ALVES
- Mãe: MARCIA DOS SANTOS FERREIRA ALVES - Natural de: POA/SP
- Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 22/03/1995
- 21 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL MILITAR
- Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
- Cutis: Parda - Endereço Comercial: RUA TIBURCIO DE SOUSA, 860 FUNDOS ITAIM PAULISTA - S.PAULO - SP - Telefones: (11)2569-8222 (Residencial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Marca: SONY
- Observações: CELULAR COM TELA QUEBRADA SONY
- Pessoa relacionada: WESLEY MARTINS DE OLIVEIRA
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: Telefone celular - Marca: SAMSUNG
- Observações: CELULAR DUOS SAMSUNG COR BRANCA
- Pessoa relacionada: GUILHERME HENRIQUE DA SILVA ROCHA
- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Real - Qtde: 172
- Observações: R\$ 172,00 EM NOTAS TROCADAS
- Pessoa relacionada: WESLEY MARTINS DE OLIVEIRA

Entorpecentes:

- Tóxico: Maconha - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0,029
- Acondicionamento: PAPELOTE - Quantidade: 29 - Involucro: PLÁSTICO
- Observações: 29 PORÇÕES DE SUBST VEGETAL PRENSADA SEMELH MACONHA LACRE 00004293
- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0,028
- Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 28 - Involucro: OUTROS
- Observações: 28 PORÇÕES DE PÓ BRANCO SEMELHANTE COCAÍNA LACRE 00004297

50ª D.P. ITAIM PAULISTA

Endereço da delegacia : AV TIBURCIO DE SOUZA, 860 - ITAIM PAULISTA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6963-2633



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Boletim No.: 11326/2016

INICIADO:06/11/2016 13:29hs e EMITIDO:06/11/2016 19:30hs

Folha :3

JMLOSOCBDJEFGJZ

Histórico:

Comparece nesta Delegacia, o policial militar Sd. Pm. RODRIGO SANTOS ALVES, condutor da ocorrência, narrando-nos que na data de hoje, por volta das 12:20 horas, realizava patrulhamento ostensivo/preventivo pelas imediações da Rua João de Macedo Ribeiro, quando dois indivíduos ao perceberem a presença da equipe, evadiram-se a pé, sentido a linha do trem. Iniciou-se uma breve perseguição, sendo que ambos foram detidos. Ao proceder a busca pessoal em GUILHERME HENRIQUE DA SILVA ROCHA, foi encontrado no bolso da bermuda a quantidade de 30 (trinta) envólucros de maconha e um aparelho celular da marca Samsung, cor branca e no segundo indivíduo, identificado como sendo WESLEY MARTINS DE OLIVEIRA, foi encontrado no bolso da bermuda 28 (vinte e oito) papéletes de cocaína, R\$ 172,00 (cento e setenta e dois) em reais em notas de pequeno valor e um aparelho celular da marca SONY, modelo Xpiria. Em diálogo com a dupla, ambos confessaram a prática do tráfico de drogas no local, alegando dificuldade financeira e que não conhecem quem são os donos da lojinha, sendo que um rapaz deixa o entorpecente e leva do dinheiro, várias vezes por dia. Diante do exposto, os conduzidos, a droga, os aparelhos celulares e o dinheiro foram apresentados nesta Delegacia para as providências cabíveis.

O policial militar Cb. Pm. ALEXANDRE CASSIANO DE SOUZA JUNIOR, companheiro de equipe de equipe do condutor da ocorrência, confirmou os fatos narrados em toda a sua íntegra.

O conduzido GUILHERME HENRIQUE DA SILVA ROCHA, confessou a prática do tráfico de drogas, afirmando que vem realizando a venda substância entorpecente há aproximadamente um mês, devido a falta de trabalho. Na data de hoje, estava próximo a passarela da linha do trem na companhia de WESLEY, quando foram surpreendidos por um equipe de policiais que fecharam os dois lados, não havendo como escapar e acabaram sendo detidos. O interrogado estava com um cigarro de maconha no bolso e um aparelho celular. Não sabe informar quem é dono lojinha, sabendo apenas que um rapaz encontra com WESLEY na passarela, na parte da manhã e deixa o material entorpecente, sendo que ficam no local, por volta de 8 horas, e o dinheiro é recolhido no final do dia, pelo mesmo rapaz, mas não sabe informar seu nome e endereço. Aufere a quantia média de R\$ 70,00 (setenta reais) por dia. O interrogado afirma que confessou o crime para os policiais militares de livre e espontânea vontade, não sofrendo qualquer tipo de coação para o feito. Possui passagem policial pelo crime de roubo e deixou a cadeia no mês de abril. Faz uso de maconha.

50º D.P. ITAIM PAULISTA

Endereço da delegacia : AV TIBURCIO DE SOUZA, 860 - ITAIM PAULISTA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6963-2633



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Folha :4

Boletim No.: 11326/2016

INICIADO:06/11/2016 13:29hs e EMITIDO:06/11/2016 19:30hs

JMLOSOCBDJEFGJZ

O conduzido WESLEY MARTINS DE OLIVEIRA, confessou a prática do tráfico de drogas, afirmando que vem realizando a venda substância entorpecente há aproximadamente um mês e meio, devido a falta de ocupação lícita. Na data de hoje, estava próximo a passarela da linha do trem (CABE X Vila Nova Itaim) na companhia de GUILHERME, tendo chegando por volta das 11 horas da manhã, tendo vendido R\$ 170,00 em maconha e cocaína, quando foram surpreendidos por uma equipe de policiais que fecharam os dois lados, não havendo como escapar e acabaram sendo detidos. O interrogado estava na posse da maconha, cocaína, do dinheiro e um aparelho celular. Não sabe informar quem é dono lojinha, sabendo apenas que um rapaz lhe encontra passarela, na parte da manhã e deixa o material entorpecente, sendo que ficam no local, por volta de 8 horas, e o dinheiro é recolhido no final do dia, pelo mesmo rapaz, mas não sabe informar seu nome e endereço. Auferir a quantia média de R\$ 100,00 (cem reais) por dia. O interrogado afirma que confessou o crime para os policiais militares de livre e espontânea vontade, não sofrendo qualquer tipo de coação para o feito. Não possui passagem policial. Faz uso de maconha.

Ouvido o condutor, testemunha e investigado, deliberou a Autoridade Policial pela autuação em flagrante delito pelos crimes de TRAFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO AO TRAFICO, conforme fundamentação apresentada em PORTARIA DGP 01/2005.

Os aparelhos de telefones celulares apreendidos foram encaminhados para perícia de fotografiação e descrição de chamadas recebidas e efetuadas.

A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do indiciado GUILHERME HENRIQUE DA SILVA ROCHA e WESLEY MARTINS DE OLIVEIRA.

Juntou-se aos autos laudo toxicológico, número 506588 /2016, referente às drogas periciadas e devolvidas do Instituto de Criminalística acondicionadas em saco plástico sob LACRE N. 377537, restando positivo para COCAÍNA e TETHADRICANABIONOL, substâncias entorpecentes constantes da Portaria 344/98 da ANVISA, lista F, número 8.

Restou apurado que os conduzidos JGUILHERME HENRIQUE DA SILVA ROCHA e WESLEY MARTINS DE OLIVEIRA, praticaram as condutas típicas constantes nos artigos 33 "caput" da Lei de Drogas, na forma CONSUMADA, uma vez que no momento da abordagem policial o autor praticava o crime nas modalidades: ADQUIRIR, VENDER, EXPOR A VENDA, OFERECE, FORNECE, TRANSPORTAR, TER EM DEPÓSITO, TRAZER CONSIGO substâncias entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, haja vista que, a substância COCAINA encontra-se descrita dentre as substâncias proibidas descritas na portaria 344/98 da ANVISA, lista F.

50º D.P. ITAIM PAULISTA

Endereço da delegacia : AV TIBURCIO DE SOUZA, 860 - ITAIM PAULISTA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6963-2633



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 50ª D.P. ITAIM PAULISTA

Boletim No.: 11326/2016

INICIADO:06/11/2016 13:29hs e EMITIDO:06/11/2016 19:30hs

Folha :5

JMLOSOCBDJEFGJZ

número 8.

Ainda, há fortes indícios e elementos de informações que demonstram que a dupla estava associada de forma estável e duradoura, vinculados a um terceiro integrante que realizou a entrega da droga e o recebimento dos proventos do crime, diariamente, caracterizando de forma clara e cristalina do crime de ASSOCIAÇÃO AO TRAFICO, conduta típica descrita no artigo 35 da Lei de Drogas.

O modus operandi das quadrilhas envolvidas no trafico de drogas, utilizam a prática de pulverização das funções, fato este que acaba dificultando a ação dos policiais, pois caso sejam presos, estarão com pequenas quantidades de drogas ou somente com o dinheiro, o que não configura o crime, mas o trabalho bem executado e planejado da equipe de policiais militares foi primordial para a colheita robusta da materialidade delitiva.

Resultando demonstradas, pelos elementos de convicção colhidos, a AUTORIA (depoimento das testemunhas e interrogatórios dos investigados) e a MATERIALIDADE da infração penal (auto de exibição e apreensão e laudo de constatação preliminar), julgou a Autoridade Policial subsistente este auto de prisão em flagrante delito, determinando ainda a expedição de nota de culpa aos presos.

Os crimes em tela não são passíveis de arbitramento de fiança pela Autoridade Policial.

O investigado GUILHERME HENRIQUE DA SILVA ROCHA possui antecedentes criminais pela prática de crime de roubo na cidade de Osasco/SP e deixou o sistema prisional em 01/04/2016, não havendo informações da solução processual.

O investigado WESLEY MARTINS DE OLIVEIRA não possui antecedentes criminais.

Nada mais

Exames requisitados: IC-IML
Solução: BO PARA FLAGRANTE

VALERIA CELIA FROSSARD SILVA
ESCRIVÃ DE POLÍCIA
50ª D.P. ITAIM PAULISTA

LEO ESTEVAM ARAUJO
DELEGADO DE POLÍCIA

Endereço da delegacia : AV TIBURCIO DE SOUZA, 860 - ITAIM PAULISTA-S.PAULO-SP

Telefone: (11)6963-2633